DOCUMENTO SEM VALIDADE

Portaria de outorga prévia

Orgão Emissor: Instituto Água e Terra **Origem: SIGARH**

Protocolo: 19.985.841-6 **Publicação: 08/11/2023**

Portaria: 26031/2023/OP-GOUT **Validade: 06/11/2025**

Nome/Razão Social: INOVA AGROPECUARIA LTDA

CPF/CNPJ: 37.83*.***/****-**

Empreendimento: Represa Nova

Endereço: Rodovia Pr 218 **Localidade:** Zona Rural

Município: São Sebastião da Amoreira **UF:** PR

Interessados

GUST*** ******** ********** ** ******** ***** ********** 084.6**.***-**

Ponto de interferência

Bacia hidrográfica: Tibagi **Comitê:** Tibagi

Tipo de corpo hídrico: Córrego **Nome:** Sem denominação na base

Coordenadas UTM: 7.403.157,00 N 532.316,00 E **Fuso:** 22 (SIRGAS 2000)

Código do ponto: 1033767 **Código Ottobacia:** 8642274291

Dominialidade: Estadual **Nome popular:** -

Área crítica: Não **Regional:** Escritório Regional de Cornélio Procópio

Características da intervenção

Finalidade(s) Acumulação

Nome da barragem Represa Nova **Área do reservatório (m²)** 197.595,17

Volume máximo (m³) 1.214.141,66 **Altura do barramento (m)** 17,00

Vazão mínima à jusante (m³/s) 0,01000 **Vazão de projeto do vertedouro (m³/s)** 0,50

Vazão de regularização (m³/s) - **Ano de conclusão da obra** 1990

Vazão máxima de projeto (m³/s) 9,400

Classificação da barragem

Categoria de risco Médio **Dano potencial** Baixo **Classe da barragem** D

Observações

A Barragem foi classificada com CRI = Médio e DPA= Baixo, resultando em classificação final = "D", portanto deverá apresentar a seguinte documentação para atender à Lei de Segurança de Barragens: Ficha de Inspeção de Segurança Regular (ISR) a cada 5 anos. Esta barragem foi vistoriada pelo IAT em 2019, e a classificação realizada após a vistoria.

Deverá ser implantado um extravasor tipo canal trapezoidal em concreto com velocidade máxima de escoamento de 5,00 m/s e área da seção de 2,0 metros quadrados, conforme projeto.

Condições

Art. 1º O empreendedor é responsável pelos aspectos relacionados à segurança da barragem, devendo assegurar que seu projeto, construção, operação e manutenção sejam executados de acordo com o que estabelece a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, e demais regulamentos emitidos pelo órgão fiscalizador da segurança da barragem.

Art. 2º Este ato de outorga prévia, objeto desta Portaria, não estabelece direitos de uso de recursos hídricos, correspondendo somente à manifestação prévia do Poder Público Outorgante quanto ao objeto requerido, possibilitando ao Outorgado prosseguir no planejamento e projeto de empreendimento, no atendimento às etapas de licenciamento previstas nas legislações sobre uso e ocupação do solo, meio ambiente, exploração e aproveitamento de recursos naturais e, ainda, no cumprimento das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Art. 3º O ato de outorga prévia estará garantido ao Outorgado, desde que os elementos do processo administrativo que deram sustentação a esta manifestação não venham a ser alterados nas fases subseqüentes do processo administrativo de requerimento de autorização de direito de uso de recursos hídricos.

Art. 4º O Poder Público Outorgante pode, em decisão motivada, suspender, total ou parcialmente, em definitivo ou por prazo determinado, a outorga prévia concedida.

Art. 5º A outorga poderá ser revogada, sem qualquer direito de indenização, nos casos de cancelamento da licença ambiental ou se as licenças municipais para construção e funcionamento não forem emitidas, se for o caso dessas exigências, ou ainda se verificados os demais casos previstos no artigo 32 do Decreto Estadual nº 9.957 de 23/01/2014.

Art. 6º Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção pelo outorgado de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.

DOCUMENTO SEM VALIDADE

Condições

Art. 7º	O requerimento para renovação desta outorga deverá ser encaminhado ao Poder Público Outorgante no prazo máximo de até 90 (noventa) dias anteriores à data de expiração da vigência desta autorização.
Art. 8º	No caso de desativação, interrupção das atividades do empreendimento ou desistência da outorga, o Outorgado deverá comunicar formalmente ao INSTITUTO, por meio de formulário próprio.
Art. 9º	A transferência de titularidade da outorga, relativa à alteração do titular da outorga, poderá ser solicitada através de requerimento específico ao INSTITUTO.
Art. 10º	O Outorgado se sujeita à fiscalização do INSTITUTO, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.
Art. 11º	O não cumprimento da legislação de recursos hídricos vigente e aos termos desta outorga sujeitará o outorgado às sanções previstas na Lei 12.726/99 e nos decretos 9957/2014 e 12.416/2014.
Art. 12º	Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.